

1500030-31.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004423/2022 - DEL.POL.CAJATI, 22292784 - DEL.POL.CAJATI, 21/22/101 - DEL.POL.CAJATI, 2004423 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO ROBERTO PEDROSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500030-31.2022.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500030-31.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004423/2022 - DEL.POL.CAJATI, 22292784 - DEL.POL.CAJATI, 21/22/101 - DEL.POL.CAJATI, 2004423 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO ROBERTO PEDROSO DE FRANCA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

FLÁVIO ROBERTO PEDROSO DE FRANÇA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 18h30min, na rua João Felizardo, cidade de Cajati e comarca de Jacupiranga, trazia consigo 23 microtubos contendo crack, com peso total de 22g, 04 porções de maconha pesando 14, e 16 microtubos contendo cocaína, com peso total de 15g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar às fls. 126/128.

A denúncia foi recebida em 24 fevereiro de 2022, oportunidade em que designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência (fls. 133). Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto para início do cumprimento d apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 150/155).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação preliminar de fls. 12/13, laudo químico toxicológico de fls. 116/118 e pela prova oral colhida.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como a forma como a droga estava acondicionada e local da prisão não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em seu interrogatório, o réu Flávio Roberto Pedroso França negou os fatos. Disse que reside em Eldorado, que é usuário de drogas, apesar de fazer tratamento junto ao CAPS. Que com a morte de sua avó no final do ano, teve uma recaída e veio até Cajati adquirir crack para seu consumo. Relata que tinha comprado três pinos de crack, que estavam em seu bolso e que estava indo para o ponto de ônibus quando foi abordado pelos policiais. Confirma que tentou se esconder atrás do carro. Que os policiais queriam o nome do traficante, como não sabia informar, foi agredido, teve seu dente quebrado e colocaram as demais drogas como sendo suas. Que não assinou seu termo de interrogatório e não informou sobre o dente no corpo de delito, pois estava com medo de ser agredido novamente. Relatou que sempre vinha para Cajati adquirir entorpecentes. Por fim, disse que nunca tinha sido abordado pelos policiais e que não os conhecia.

A versão do réu restou isolada nos autos.

A testemunha Andrei José da Conceição, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu se escondendo atrás de um veículo. Que em abordagem localizaram as drogas em uma sacola na cintura do acusado. Afirmou que o réu é conhecido dos meios policiais, já tendo sido abordado outras vezes. Disse que a rua é frequentada por usuários e traficantes. Por fim, disse que o réu não apresentou qualquer versão.

O policial militar Paulo Robson Ferreira, em juízo, afirmou que estavam abordando um outro indivíduo, quando perceberam que o réu estava se escondendo atrás de um veículo. Que abordaram o acusado e localizaram a droga em uma sacola em sua cintura. Que já tentaram abordar o réu diversas vezes naquele local, mas ele sempre se evadia, tendo sido pego de surpresa neste dia. Que haviam outras pessoas na rua durante a abordagem, mas se recusam a testemunhar na delegacia. Por fim, disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Anoto que, apesar dos argumentos apresentados pelo acusado, a palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil do interrogatório do acusado. Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham falseado a verdade no sentido de prejudicar o réu.

Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: "PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da

presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câmb. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Noto que não haveria motivo plausível para os policiais prenderem injustamente inocentes, deixando livre o verdadeiro traficante.

Acrescento ainda que versão semelhante foi apresentada pelo acusado quando interrogado nos autos nº 0000120-10.2018.8.26.0294 em audiência realizada por este juízo, quando condenado pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de uma diversidade de entorpecentes, além de dinheiro.

Enfim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como traficante, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos pelos policiais.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar as teses da absolvição e da desclassificação.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O réu ostenta maus antecedentes, conforme certidões de fls. 33/36, e embora a condenação seja por crime patrimonial, o dispositivo legal é expreso quanto a vedação à aplicação do redutor independente da natureza do crime pelo qual já condenado.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidões de fls. 33/36, pelo que aumento a pena base em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e atenuantes.

Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas, conforme fundamentação retro.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Considerando que o réu não é reincidente, mas ostenta maus antecedentes, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR FLÁVIO ROBERTO PEDROSO DE FRANÇA, qualificado nos autos, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Indefiro a possibilidade de o réu recorrer em liberdade. Isto porque, é certo que a manutenção do réu em liberdade é perniciososa para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado aos hediondos pela legislação pátria e a sua intensa nocividade à saúde pública reclama a prisão para a garantia da ordem pública evitando-se, assim, o terror que esta conduta dissemina, mormente diante da quantidade de entorpecente de natureza extremamente danosa e viciante com ele encontrado. Além disso, o réu permaneceu preso durante todo o processo tornando-se necessário assim permanecer agora que foi condenado. Portanto, por estes motivos, indefiro a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

P.I.C.

Jacupiranga, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA